

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3187/2530

พนักงานอัยการประจำศาล จังหวัด
สวรรณโลก

โจทก์

นายสมยศ ศรีสุนทรไท

โจทก์ร่วม

นายธีระชัย พรอำนวยการทรัพย์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288, มาตรา 80

โจทก์ร่วมกับจำเลยมีเรื่องโต้เถียงทำทนายกันก่อน แล้วจำเลยเป็นฝ่ายนัดโจทก์
ร่วมไปชกต่อย เมื่อถึงที่เกิดเหตุโจทก์ร่วมซึ่งไม่มีอาวุธได้ติดตัวเดินเข้าหาจำเลยห่าง
ประมาณ 1 เมตร จำเลยกลับใช้อาวุธปืนจ้องยิงบริเวณหน้าอกของโจทก์ร่วม 2 นัด
โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบ กระสุนปืนถูกโจทก์ร่วมที่ต้นแขนซ้ายและต้นขาซ้ายตาม
ลำดับ พฤติการณ์ที่จำเลยสมัครใจวิวาท ทำทนาย และใช้อาวุธปืนยิงโจทก์ร่วม โดยไม่
ปรากฏว่าโจทก์ร่วมกำลังจะทำร้ายจำเลยก่อน จึงเป็นการแสดงเจตนาฆ่า จำเลยจะ
อ้างว่าเป็นการป้องกันหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๗ เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยมีอาวุธ
ปืนพกสั้นและกระสุนปืน ๖ นัด อันเป็นของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วพาติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งไม่มีเหตุ
จำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิง

ประทุษร้ายร่างกายนายสมยศ ศรีสุนทรไท ผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) โดยมีเจตนาฆ่า แต่ผู้เสียหายมิได้ตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐, ๙๑ และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ

จำเลยให้การรับสารภาพขอหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่ปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ให้ลงโทษจำเลยทุกกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ โดยลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก ๑๐ ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม มีประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก ๗ ปี ๖ เดือน ลงโทษฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก ๖ เดือน ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก ๖ เดือน รวมจำคุก ๑ ปี จำเลยให้การรับสารภาพทั้งสองฐานนี้ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๖ เดือน รวมจำคุกทั้งสิ้น ๘ ปี

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกข้อหานี้ ๖ ปี ๘ เดือน รวมกับโทษจำคุกขอหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอีก ๖ เดือน รวมจำคุก ๗ ปี ๒ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุโจทก์ร่วมไปหานางสาว แก้วที่โรงแรมศรีสวรรค์ พบจำเลยอยู่กับนางสาวแก้วจึงเกิดการโต้เถียง ทำทนาย แล้ว จำเลยเป็นฝ่ายนัดโจทก์ร่วมไปชกต่อยและต่างพากันขึ้นรถจักรยานยนต์ไปจุดเกิดเหตุ ห่างโรงแรมประมาณ ๑๐๐ เมตร เมื่อถึงที่เกิดเหตุโจทก์ร่วมซึ่งไม่มีอาวุธใดติดตัว เดินเข้าหาจำเลยห่างประมาณ ๑ เมตรจำเลยชักอาวุธปืนจ้องยิงบริเวณหน้าอกโจทก์ ร่วม โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบไปทางขวา จำเลยยิง ๒ นัด ถูกที่ต้นแขนซ้ายและขาซ้าย ตามลำดับ โจทก์ร่วมล้มลงเห็นว่าพฤติการณ์ที่จำเลยสมัครใจวิวาททำทนายกันต่อสู้อยู่ และจำเลยชักปืนพกสั้นซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องยิงบริเวณหน้าอกโจทก์ร่วม โดยที่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมกำลังจะทำร้ายจำเลยก่อนนั้นเป็นการแสดงเจตนาฆ่า จำเลยจะอ้างเหตุป้องกันตัวเองไม่ได้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ